

## RESUMEN PARA ESTUDIAR

# CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

## 1. Cómo usar este resumen

Busca primero la materia en el mapa (bloques). Luego repasa la sección correspondiente para ver: reglas clave, órganos y efectos con trazabilidad a los artículos. Finalmente, comprueba en la norma literal el detalle exacto (especialmente enumeraciones y límites) usando las referencias de "artículos".

## 2. Mapa de la norma

| Bloque                                                                         | Artículos                                                                                                                                                                                                                                                                           | Qué regula                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores y estructura del Estado                                                | 1.1-1.3,2,3.1-3.3,4.1-4.2                                                                                                                                                                                                                                                           | Define Estado social y democrático de Derecho, soberanía y forma política; unidad y autonomía; lengua y banderas; riqueza lingüística como patrimonio a proteger.                                                                   |
| Derechos fundamentales: fundamento, interpretación, límites y tutela           | 10.1-10.2,14,15,17.1-17.4,18.1-18.4,19,20.1-20.5,23.1,24.1-24.2,25.1-25.3,26,27.1-27.5,29.1-29.2,30.1-30.4,31.1-31.3,32.1-32.2,33.1-33.3,34.1-34.2,35.1-35.2,37.1-37.2,38,39.1-39.4,40.1,41,42,43.1-43.3,44.1-44.2,45.1-45.3,46,47,48,49.1-49.2,50,51.1-51.3,53.1-53.3,54,55.1-55.2 | Dignidad e interpretación conforme a tratados; igualdad y prohibiciones; libertad personal y comunicaciones; tutela judicial y garantías; deberes y derechos socioeconómicos; suspensión de derechos en estados tasados.            |
| Gobierno y relaciones con las Cámaras (investidura, confianza, control y cese) | 97-98,99,99.3,99.5,100,101.1-101.2,102.1-102.3,108,109,110,111,112,113.1-113.4,114.1-114.2,115.1-115.3                                                                                                                                                                              | Dirección política del Gobierno; investidura y disolución; nombramiento de miembros; cese y continuidad en funciones; responsabilidad penal y límites; control parlamentario (preguntas, confianza, censura) y efectos.             |
| Corona y actos constitucionales (y Regencia)                                   | 57.1-57.5,58,59.1-59.5,61.1-61.2,62.a-62.e,62.i,63.2-63.3,64.1-64.2,65.1-65.2                                                                                                                                                                                                       | Sucesión hereditaria, exclusiones y abdicación/renuncia por ley orgánica; Regencia en minoría o inhabilitación; juramentos; funciones del Rey y refrendo; consentimiento internacional.                                             |
| Cortes Generales: composición, funcionamiento y potestad legislativa           | 66.1-66.3,67.1-67.3,68.1-68.6,69.1-69.6,70.1-70.2,71.1-71.2,73.1-73.2,74.1-74.2,75.1-75.3,76.1-76.2,77.1-77.2,78.1-78.4,79.1-79.3,80,81.1-81.2,82.1-82.6,83.a-83.b,84,85,86.1-86.3,87.1-87.3,88,89.1-89.2,90.1-90.3,91.9,92.1-92.3,93,94.1-94.2,95.1-95.2,96.1                      | Representación y organización; estatuto e inelegibilidades; sesiones y mayorías; leyes orgánicas, delegación legislativa, decretos-leyes, iniciativas y tramitación; Senado y veto; sanción y referéndum; tratados internacionales. |

| Bloque                                                         | Artículos                                                                                                                                                                                                                                     | Qué regula                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poder judicial, Ministerio Fiscal y justicia constitucional    | 9.1-9.3,106.1-106.2,107,117.1-117.6,118,119,120.1-120.3,121,122.1-122.3,123.1-123.2,124.1-124.2,124.4,125-126,127.1-127.2,136.1-136.4,159.1-159.5,160,161.1-161.2,163,164.1-164.2,165                                                         | Principio de legalidad y control; tribunales: independencia y unidad, prohibición de tribunales de excepción; publicidad y gratuidad; responsabilidad por funcionamiento; Tribunal Constitucional: composición, competencias y efectos de la impugnación. |
| Administración, Fuerzas y seguridad y actividad administrativa | 103.1-103.3,104.1-104.2,105,109,106.1-106.2                                                                                                                                                                                                   | Administración objetiva sometida a ley; creación de órganos por ley; funcionarios con mérito/capacidad; misiones de seguridad; audiencia ciudadana en elaboración administrativa; control jurisdiccional.                                                 |
| Organización territorial, competencias, finanzas y solidaridad | 137-139.2,140,141.1-141.4,142,143.1-143.3,145,145.2,146,147.1-147.3,148.1.1-148.2,149.1-149.3,151.1-151.2,155.1-155.2,156.1-156.2,157.1.a-157.3,158.1-158.2,158.3,159.1-159.2,160.1-160.2,161.1-161.2,162.1-162.2,163.1-163.2,164.1-164.2,165 | Entidades locales y provincias; acceso a autogobierno y reforma estatutaria; reparto Estado/CCAA; intervención estatal por incumplimiento; autonomía financiera, recursos y fondos; límites para evitar privilegios.                                      |

### 3. Derechos fundamentales: interpretación, límites y tutela (arts. 10.1-10.2,14,15,17.1-17.4,18.1-18.4,19,20.1-20.5,24.1-24.2,25.1-25.3,26,27.1-27.5,29.1-29.2,31.1-31.3,33.1-33.3,53.1-53.3,54,55.1-55.2)

#### Vinculación, interpretación y tutela judicial

- Los derechos y libertades del Capítulo segundo vinculan a todos los poderes públicos (53.1-53.3).
- Tutela efectiva: tutela de jueces y tribunales y juez ordinario predeterminado por la ley (24.1-24.2).

#### Límites y suspensión en supuestos tasados

- La suspensión de derechos del listado puede acordarse en estados de excepción o de sitio (55.1).
- Para suspender derechos de forma individual en investigaciones de bandas armadas o terrorismo, se exige ley orgánica con intervención judicial y control parlamentario (55.2).

### 4. Gobierno y relaciones con las Cámaras: investidura, confianza y disolución (arts. 99,99.3,99.5,100,101.1-101.2,108,109,110,111,112,113.1-113.4,114.1-114.2,115.1-115.3,102.1-102.3)

#### Investidura, confianza y efectos sobre el Gobierno

- El Rey propone candidato; si el Congreso otorga confianza por mayoría absoluta, el Rey nombra Presidente (99,99.3).
- Si tras dos meses ningún candidato obtiene confianza, el Rey disuelve ambas Cámaras y convoca elecciones (99.5).

#### Control parlamentario: moción de censura y cuestión de confianza

- La moción de censura exige propuesta por al menos una décima parte y candidato; su voto no puede efectuarse hasta 5 días (113.2-113.3).
- Si prospera una moción, el Gobierno presenta su dimisión y el candidato se entiende investido a los efectos del art. 99 (114.2).

### 5. Cortes Generales y potestad legislativa: leyes, delegación y decretos (arts. 66.1-66.3,68.1-68.6,69.1-69.6,70.1-70.2,73.1-73.2,75.1-75.3,76.1-76.2,78.1-78.4,79.1-79.3,81.1-81.2,82.1-82.6,83.a-83.b,84,85,86.1-86.3,87.1-87.3,88,90.1-90.3,91,92.1-92.3,93,

## **94.1-94.2,95.1-95.2,96.1)**

### **Composición, funcionamiento y control interno**

- Congreso con 300-400 Diputados y mandato de 4 años; Senado como representación territorial (68.1,68.4,69.1).
- Acuerdos válidos requieren mayoría de miembros presentes y asistencia reglamentaria de mayoría; voto personal e indelegable (79.1-79.3).

### **Producción normativa y relaciones con el Rey**

- Leyes orgánicas: desarrollo de derechos fundamentales y estatutos; aprobación con mayoría absoluta del Congreso (81.1-81.2).
- Decretos-leyes: urgencia y extraordinaria necesidad; debate y votación en el Congreso en 30 días (86.1-86.2).

## **6. Poder judicial y justicia constitucional: garantías y efectos (arts. 117.1-117.6,118,119,120.1-120.3,121,122.1-122.3,123.1-123.2,124.1-124.2,124.4,125-126,127.1-127.2,159.1-159.5,160,161.1-161.2,163-165,164.1-164.2,136.1-136.4,106.1-106.2)**

### **Tribunales ordinarios y garantías del proceso**

- La justicia emana del pueblo y se administra por jueces y magistrados independientes, inamovibles y sometidos al imperio de la ley (117.1).
- Sentencias motivadas, en audiencia pública; la ley prevé excepciones a la publicidad (120.1-120.3).

### **Tribunal Constitucional: competencias y suspensión ligada a la impugnación**

- Competente para recurso de inconstitucionalidad, amparo y conflictos de competencia (161.1.a-161.1.c).
- La impugnación produce suspensión de la disposición o resolución recurrida; el Tribunal debe ratificar o levantar en un plazo no superior a 5 meses (161.2).

## **7. Administración pública y seguridad: objetividad, audiencia y control jurisdiccional (arts. 103.1-103.3,104.1-104.2,105,106.1-106.2)**

### **Administración sometida a ley y servicio a intereses generales**

- La Administración sirve con objetividad los intereses generales y actúa con eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación (103.1).
- Órganos de la Administración del Estado: creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley; estatuto de funcionarios con mérito y capacidad (103.2-103.3).

### **Seguridad ciudadana y garantía de control**

- Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo dependencia del Gobierno: proteger el libre ejercicio de derechos y garantizar seguridad ciudadana (104.1).
- Tribunales controlan potestad reglamentaria y legalidad; derecho a indemnización por lesión derivada del funcionamiento de servicios públicos (106.1-106.2).

## **8. Organización territorial y finanzas: autonomía, estatutos, recursos y solidaridad (arts. 137-139.2,140,141.1-141.4,142,143.1-143.3,145,145.2,146,147.1-147.3,148.1.1-148.2,149.1-149.3,151.1-151.2.5,155.1-155.2,156.1-156.2,157.1.a-157.3,158.1-158.2,138.1-138.2)**

### **Autonomía, estatutos y reparto competencial**

- Las Comunidades Autónomas tienen autonomía para su autogobierno; los Estatutos son norma institucional básica reconocida por el Estado (147.1-147.2).
- El Estado tiene competencia exclusiva en condiciones básicas que garanticen igualdad; las materias no atribuidas expresamente pueden corresponder a CCAA (149.1,149.3).

### **Intervención estatal, recursos y fondos de corrección**

- Si una Comunidad incumple obligaciones o atenta gravemente al interés general, el Gobierno puede adoptar medidas con requerimiento y aprobación por mayoría absoluta del Senado (155.1).
- Recursos autonómicos: impuestos cedidos, propios y transferencias del Fondo de Compensación; el Estado garantiza un equilibrio económico adecuado y justo (157.1,158.1-158.2;138.1).

## 9. Datos y plazos que conviene memorizar

| Materia                                                                                     | Dato / plazo                                                                                                                                                                                                                                | Art.        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Cese del Gobierno en función de elecciones, pérdida de confianza y continuidad en funciones | El Gobierno cesa tras elecciones generales, por pérdida de confianza parlamentaria en casos previstos, o por dimisión/fallecimiento del Presidente; el Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno. | 101.1-101.2 |
| Moción de censura: plazo para votación y límites posteriores                                | No puede ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación (y, si no prospera, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones).                                                              | 113.3-113.4 |
| Disolución por falta de confianza tras investidura: plazo máximo                            | Si transcurrido el plazo de dos meses desde la primera votación de investidura ningún candidato obtiene confianza, el Rey disuelve ambas Cámaras y convoca nuevas elecciones.                                                               | 99.5        |
| Veto o enmiendas del Senado a proyectos: plazo general y reducción                          | El Senado tiene dos meses para oponer veto o introducir enmiendas; en proyectos urgentes se reduce a veinte días naturales.                                                                                                                 | 90.2-90.3   |
| Sanción y promulgación de leyes por el Rey: plazo                                           | El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales y ordenará su inmediata publicación.                                                                                                              | 91          |
| Decretos-leyes: debate y votación en el Congreso                                            | Inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación.                                                                                                         | 86.2        |
| Tribunal Constitucional: efecto suspensivo y plazo máximo para ratificar o levantar         | La impugnación produce suspensión; el Tribunal debe ratificar o levantar en un plazo no superior a cinco meses.                                                                                                                             | 161.2       |

## 10. Cierre de repaso

Si te examinan por casos, empieza por identificar el supuesto (p. ej., confianza/censura, sanción, suspensión constitucional o recursos autonómicos) y luego encaja el efecto con el artículo señalado. Prioriza siempre las enumeraciones y los plazos: son los puntos donde más fallos se cometen.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.